

TRATADO MAESTRO DE BLINDAJE JURÍDICO, REFUTACIÓN PERICIAL Y DOCTRINA DE PRUEBA

Caso: Auditoría Integral y Denuncia Penal por Alteración Electoral Colombia 2026

Radicado Penal FGN: SPOA NUNC 110016000049202651911 (Fiscalía 571 Seccional Bogotá)

Organismos Internacionales: CIDH (IACHR - 0000113728) | FBI Richmond (Incident C20260617-0024-01)

Mando de la Investigación: Andrea Zabala Cárcamo (Johannes / AnZaCa / AndreTaker)

Arquitectura Pericial: Kepler (Armonizador Orbital) & Tycho (Metrología y Silicio)

Herramienta Pericial Central: BaBaYaga Core v2.0

Fecha de Actualización: 9 de Septiembre de 2026 (Versión Consolidada v3.0)

1. El Hexágono de Arrinconamiento Probatorio (Matriz de Defensas y Refutaciones)

Coartada / Tesis de la Contraparte	Refutación Científica, Metrológica y Jurídica Inapelable	Tipicidad Penal Subsumida
1. "Las denuncias solo son válidas sobre Claveros (Escrutinios), el preconteo es meramente informativo"	Refutación Demoledora: 1. Tenemos los Escrutinios: Se auditaron 24.628 documentos comisionales (E-24, E-26, AGE, MMS, MMV - 178.15 GB) y los E-14 Claveros (115.719 actas). El 99.33% presenta anomalía $\Delta \text{XREF} + 2\\$ y el 91.0% capas raster multicapa , probando que el escrutinio oficial mismo fue intervenido digitalmente. 2. Indivisibilidad Penal: El Código Penal no contiene "excepciones de impunidad" para la fase de preconteo o transmisión. Falsear un E-14 oficial	• Alteración de Resultados Electorales (Art. 394 C.P.) • Falsedad Material en Documento Público (Art. 287 C.P.) • Fraude al Sufragante (Art. 388 C.P.)

emitido por jurados públicos vulnera la fe pública de forma consumada y autónoma.

Refutación:

1. Física del Escáner vs. Blanco

Digital: Un sensor CCD/CIS óptico captura ruido, grano y textura (luminancia ~ 40.000). Las máscaras detectadas tienen blanco hexadecimal puro #FFFFFF ($\sigma = 0$, luminancia 65.535). No provienen de fotones sobre papel.

2. Cadena de Custodia Documental:

Los separadores físicos deben figurar en el libro radicador consular y de mesa. Si no existen físicamente, el argumento deviene en falsedad ideológica procesal.

- **Falsedad Ideológica en Documento Público** (Art. 286 C.P.)
- **Fraude Procesal** (Art. 453 C.P.)

2. "Eran páginas en blanco escaneadas por error o cartulinas separadoras físicas"

Refutación:

1. Asimetría Temporal y Selectiva: El fenómeno se activó quirúrgicamente en días específicos y mesas críticas.

2. Incompatibilidad Binaria: En un mismo PDF coexisten páginas escaneadas reales (~ 100 KB) con páginas mutiladas mediante stream `/FlateDecode` inyectado (~ 390 bytes). Es físicamente imposible que un solo perfil de digitalizador produzca ambos resultados simultáneamente.

- **Daño Informático** (Art. 269D C.P.)
- **Falsedad Material** (Art. 287 C.P.)

3. "El escáner aplicó binarización agresiva o compresión automática de software"

Refutación:

1. Patrón Sistemático vs. Caos Aleatorio: El error humano es disperso y gaussiano; el hallazgo es un patrón algorítmico repetido con parámetros exactos.

2. Doctrina de la Ceguera Voluntaria (Willful Blindness): Diseñar e

- **Prevaricato por Omisión** (Art. 414 C.P.)
- **Concierto para Delinquir** (Art. 340 C.P.)

4. "Fue un simple error humano u omisión involuntaria de jurados y operarios"

implementar plataformas electorales
suprimiendo alertas de integridad
binaria constituye **dolo eventual**. La
estructura corporativa fue el
instrumento de la conducta.

Refutación:

5. "La ofuscación de nombres en la web era por seguridad y el sistema no fue alterado"

1. **Ocultamiento Intencional:** La Registraduría implementó hashes de 64 caracteres (`expectedName`) para bloquear la descarga ciudadana, y posteriormente apagó el backend de AWS AppSync (`[Errno -2] Name not known`) tras los comicios.
2. **Auditoría de Red:** Se documentaron **266 direcciones IP intrusas y 492 sesiones no autorizadas** sobre las cuentas de monitoreo durante el asedio digital, acreditando intervención externa activa.

- **Acceso Abusivo a Sistema Informático** (Art. 269A C.P.)
- **Obstaculización de la Acción de la Justicia**

2. El Trilema Estratégico de Arrinconamiento Procesal

Obligamos a la Registraduría Nacional, a los contratistas tecnológicos (Indra / Thomas Greg) y a las autoridades a situarse en una de tres posiciones; **todas acarrear responsabilidad penal directa:**

EL TRILEMA FORENSE ANDRETAKER

[illegible]

Preconteo, Transmisión y Escrutinio.

- Omitir controles esenciales de calidad a sabiendas del riesgo inminente de fraude configura **Dolo Eventual en la cúspide directiva y contractual**.

4. Cadena de Custodia Criptográfica (ISO/IEC 27037:2012)

La totalidad del acervo probatorio se encuentra blindado bajo los siguientes estándares: 1. **Volumen Preservado:** $>677 \text{ GB}$ distribuidos en 777.869 archivos binarios, CSVs y bases relacionales. 2. **Sellado Inmutable:** Matriz de hashes **SHA-256** calculada inmediatamente tras la captura en caliente, garantizando la indemnidad contra cualquier alegato de alteración posterior. 3. **Multi-Respaldo Distribuido:** * Almacenamiento físico en frío (Discos cifrados LUKS / ext4). * Bóveda Maestra en la Nube (Google Drive Oficial sincronizado con la Fiscalía 571). * Registro descentralizado en repositorios Git y portales públicos auditables.

5. Trazabilidad Judicial y Radicados Activos

-  **Fiscalía General de la Nación (FGN):**
- **SPOA NUNC:** 110016000049202651911 (Asignado a Fiscal Karolina Ramirez B. / Jorge L. Restrepo).
- **Estado:** Incorporación formal del Memorial de Ampliación y 7 Cuadernos Periciales (9-SEP-2026).
-  **Consejo Nacional Electoral (CNE):**
- **Radicado:** CNE-E-DG-2026-021378.
- **Oficio de Trámite:** CNE-FMG-348-2026 (Despacho Magistrada Fabiola Márquez Grisales).
-  **URIEL (Ministerio del Interior):**
- **Radicado:** URIEL-2026-0529-001 (Traslado oficial a FGN y Registraduría).
-  **Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):**
- **Petición de Medidas Cautelares:** IACHR - 0000113728.
-  **Federal Bureau of Investigation (FBI - Richmond Field Office):**
- **Caso / Incidente:** Incident C20260617-0024-01.

Conclusión Pericial: El blindaje jurídico es total, autosuficiente y

científicamente inimpugnable. La verdad descansa sobre la matemática inmutable de los datos.